

CONTRATO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

APPDELANTA - Adelantos de nómina y facilitación de liquidez

Documento para descarga, diligenciamiento, firma y cargue en la plataforma

Entre los suscritos a saber:

Rafael Ricardo Vanegas Suárez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.045.673.206, domiciliado en Barranquilla, Colombia, actuando en calidad de persona natural comerciante y representante de APPDELANTA, quien en adelante se denominará LA PLATAFORMA;

y por otra parte,

[NOMBRE DE LA EMPRESA], identificada con NIT No. [NIT], con domicilio principal en [CIUDAD], representada legalmente por [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL], identificado con cédula de ciudadanía No. [CÉDULA], quien en adelante se denominará LA EMPRESA;

acuerdan celebrar el presente Contrato de Vinculación Empresarial y Prestación de Servicios Tecnológicos, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales LA PLATAFORMA prestará a LA EMPRESA servicios tecnológicos para la gestión de solicitudes de adelanto de nómina, facilitación de liquidez, validación de empleados, administración de cupos, seguimiento de solicitudes y control operativo de los valores aprobados.

SEGUNDA. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

El proceso general comprende la solicitud realizada por el empleado desde AppDelanta, la revisión y aprobación por parte de LA EMPRESA, la gestión del desembolso por parte de LA PLATAFORMA y el posterior descuento de nómina realizado por LA EMPRESA, junto con la transferencia de los valores descontados y costos pactados a LA PLATAFORMA.

TERCERA. NATURALEZA DEL SERVICIO

Las partes reconocen que LA PLATAFORMA actúa como proveedor tecnológico y facilitador operativo para la gestión de adelantos de nómina y soluciones de liquidez empresarial. En ningún caso este contrato convierte a LA PLATAFORMA en empleador, entidad financiera, entidad bancaria o responsable directo de las obligaciones laborales existentes entre LA EMPRESA y sus trabajadores.

CUARTA. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

LA EMPRESA será responsable por la veracidad de la información suministrada, la aprobación de las solicitudes realizadas por sus empleados y el pago de los valores desembolsados una vez estos hayan sido aprobados dentro de la plataforma. Esta responsabilidad se mantendrá incluso en casos de retiro, suspensión, terminación del contrato laboral o cualquier otra novedad relacionada con el empleado, siempre que la solicitud haya sido aprobada previamente por LA EMPRESA.

QUINTA. AUTORIZACIÓN DE EMPLEADOS

LA EMPRESA declara que cuenta o contará con las autorizaciones necesarias por parte de sus empleados para permitir la consulta, validación y tratamiento de la información requerida para la operación del servicio, así como para realizar los descuentos de nómina que correspondan sobre los adelantos aprobados.

SEXTA. CUPO EMPRESARIAL Y CUPO POR EMPLEADO

LA PLATAFORMA podrá asignar a LA EMPRESA un cupo total de operación y cupos individuales por empleado, de acuerdo con criterios internos de validación, historial de uso, capacidad de pago, comportamiento operativo y condiciones pactadas. Los cupos podrán ser modificados, suspendidos o cancelados cuando existan riesgos operativos, incumplimientos, mora, inconsistencias en la información o cambios en las condiciones comerciales.

SÉPTIMA. TARIFAS, FEE E INTERESES

El uso de los servicios de AppDelanta generará los fees, intereses, cargos administrativos o demás valores definidos en el Anexo 1 del presente contrato. La tasa de interés mensual aplicable para las operaciones configuradas en la plataforma será del 2,50%, sin perjuicio de que LA PLATAFORMA pueda actualizarla previa comunicación o aceptación por los medios habilitados.

OCTAVA. FORMA DE PAGO

LA EMPRESA se obliga a transferir a LA PLATAFORMA los valores descontados de la nómina de sus empleados dentro del plazo establecido en el presente contrato o en sus anexos. El pago deberá realizarse a la cuenta bancaria informada por LA PLATAFORMA o a través de los medios de pago habilitados oficialmente.

NOVENA. MORA O INCUMPLIMIENTO

En caso de mora, retraso o incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas, LA PLATAFORMA podrá suspender temporal o definitivamente el acceso de LA EMPRESA a los servicios, bloquear nuevas solicitudes, restringir cupos y adelantar las gestiones de cobro correspondientes.

DÉCIMA. RETIRO O DESVINCULACIÓN DEL EMPLEADO

Si un empleado beneficiario de un adelanto se retira, es desvinculado o deja de pertenecer a LA EMPRESA, esta continuará siendo responsable por los valores

previamente aprobados y desembolsados, sin perjuicio de las acciones internas que LA EMPRESA pueda realizar frente al empleado.

DÉCIMA PRIMERA. LÍNEA PRO EMPRESARIAL

LA PLATAFORMA podrá ofrecer a LA EMPRESA soluciones adicionales de liquidez para caja menor, viáticos, gastos operativos u otras necesidades empresariales. Estas operaciones estarán sujetas a aprobación previa, cupos disponibles, condiciones comerciales y anexos específicos cuando aplique.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre la información comercial, financiera, laboral, técnica, operativa y administrativa que conozcan con ocasión del presente contrato. La información solo podrá ser utilizada para el cumplimiento del objeto contractual y no podrá ser divulgada a terceros sin autorización previa, salvo requerimiento legal o de autoridad competente.

DÉCIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las partes se comprometen a cumplir la normativa colombiana aplicable en materia de protección de datos personales. LA EMPRESA autoriza a LA PLATAFORMA para tratar la información suministrada con fines de registro, validación, operación del servicio, gestión de solicitudes, control de pagos, soporte, comunicaciones y cumplimiento de obligaciones legales.

DÉCIMA CUARTA. DURACIÓN

El presente contrato tendrá una duración de [12 meses / indefinida / el término que acuerden las partes], contados a partir de la fecha de firma. El contrato podrá renovarse, modificarse o terminarse de acuerdo con lo pactado entre las partes.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN

El contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo, incumplimiento de las obligaciones pactadas, mora en el pago de los valores adeudados, uso indebido de la plataforma o decisión unilateral de cualquiera de las partes previa comunicación escrita. La terminación del contrato no libera a LA EMPRESA del pago de las obligaciones pendientes.

DÉCIMA SEXTA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA PLATAFORMA será responsable únicamente por la prestación del servicio tecnológico y la operación de la plataforma dentro de los alcances definidos en este contrato. LA EMPRESA será responsable por la información suministrada, la aprobación de solicitudes, la autorización de empleados, los descuentos de nómina y el pago de los valores correspondientes.

DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN

LA PLATAFORMA podrá ceder o transferir el presente contrato a una sociedad, empresa o estructura jurídica futura relacionada con la operación de AppDelanta, siempre que se respeten las condiciones esenciales pactadas.

DÉCIMA OCTAVA. LEY APLICABLE

El presente contrato se registrará por las leyes de la República de Colombia.

FIRMAS

En constancia de aceptación, se firma el presente contrato en la ciudad de _____, a los ____ días del mes de ____ de _____.

LA PLATAFORMA / APPDELANTA

Nombre	Rafael Ricardo Vanegas Suárez
Identificación	C.C. No. 1.045.673.206
Calidad	Persona natural comerciante
Domicilio	Barranquilla, Colombia
Firma	

LA EMPRESA

Razón social	_____
NIT	_____
Representante legal	_____
Cargo	_____
Identificación	_____
Domicilio	_____
Firma	_____

ANEXOS OPERATIVOS Y ECONÓMICOS

ANEXO 1. TARIFAS, FEES E INTERÉS

Los siguientes valores corresponden a la configuración de fees e interés definido para las operaciones de adelanto de nómina en AppDelanta:

Rango	Monto mínimo	Monto máximo	Fee por operación	Tasa de interés mensual
Rango 1	\$50.000 COP	\$150.000 COP	\$5.000 COP	2,50%
Rango 2	\$150.001 COP	\$400.000 COP	\$10.000 COP	2,50%
Rango 3	\$400.001 COP	\$1.000.000 COP	\$15.000 COP	2,50%

La tasa de interés mensual configurada es del 2,50% y aplica de forma general a los adelantos procesados por la plataforma, salvo que las partes acuerden una condición distinta por escrito o mediante aceptación digital dentro de AppDelanta.

ANEXO 2. CUPOS Y LÍMITES DE OPERACIÓN

Concepto	Valor / Condición
Cupo total empresa	\$10.000.000 COP
Cupo por empleado	Máximo 50% del salario del empleado
Porcentaje máximo del salario	50,00%
Días mínimos de operación	1 día
Días máximos de operación	30 días

Los límites operativos se aplican a empleados, empleadores y administrador, conforme a la configuración vigente de la plataforma. La asignación y uso de cupos estará sujeta a validación, disponibilidad, comportamiento de pago y aprobación de LA PLATAFORMA.

ANEXO 3. FRANJAS DE DESEMBOLSO Y OPERACIÓN

Las solicitudes aprobadas serán procesadas de acuerdo con las siguientes franjas globales de desembolso:

Franja	Inicio	Fin	Hora de procesamiento
Franja 1	06:00	12:00	13:00
Franja 2	12:01	17:00	18:00

Condición operativa	Detalle
Tiempo de aprobación	Sujeto a validación y tiempo de respuesta del empleador
Tiempo de desembolso	Según franjas de procesamiento: 13:00 y 18:00
Cuenta de pago autorizada	54267607446 - Cuenta de Ahorros Bancolombia a nombre de Rafael Ricardo Vanegas Suárez
Frecuencia de pago	El día hábil siguiente al descuento de nómina

Las franjas de desembolso podrán ajustarse por disponibilidad operativa, validaciones internas, tiempos bancarios, días no hábiles, novedades del empleador o situaciones de fuerza mayor. Cualquier cambio relevante podrá ser informado por LA PLATAFORMA a través de los canales habilitados.

ANEXO 4. DECLARACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE EMPRESA

LA EMPRESA declara que la información suministrada en el presente contrato es veraz y autoriza a LA PLATAFORMA a verificar los datos aportados para efectos de vinculación, aprobación, control operativo y habilitación de la empresa dentro de AppDelanta.

Este documento deberá ser descargado desde la plataforma, diligenciado por LA EMPRESA, firmado por el representante legal y adjuntado nuevamente en formato PDF para revisión del administrador.

Documento generado para uso operativo de AppDelanta. Campos entre corchetes deben ser diligenciados por la empresa.